



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים: 1. סופיוב ציפורה
2. סופיוב אהרון
קרניצי 112 דירה 14, רמת גן

נגד

המשיבה: נציגות הבית המשותף ברחוב קרניצי 112 רמת גן
באמצעות ב"כ: עו"ד ישראל כהן
ז'בוטינסקי 100, פתח תקווה

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בהעדר התייצבות המבקשים לדיון שנקבע לבירור התביעה.

רקע עובדתי וההליך

2. ביום 19.5.2021 ניתן פסק דין נגד המבקשים, הנתבעים 1-2 בהליך העיקרי (להלן - "המבקשים"), בהעדר התייצבותם לדיון שנקבע לבירור התביעה. במסגרת פסק הדין הוריתי חיוב המבקשים לשלם למשיבה, התובעת בהליך העיקרי (להלן - "המשיבה") סך של 12,600 ש"ח, חלקם של הנתבעים בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לתקופה שמחודש דצמבר 2013 ועד לחודש נובמבר 2020. בנוסף הוריתי חיוב הנתבעים לפנות רכבים שבחזקתם משטח חניה המהווה רכוש משותף בבית המשותף, אשר עומדים דרך קבע ללא תזוזה בשטח זה ומשמשים לצורכי אחסון בלבד (להלן - "פסק הדין").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ברקע הדברים, החלטתי מיום 12.5.2021, הנעתרת לבקשת המבקשים לדחיית מועד הדיון שנקבע לבירור התביעה ליום 13.5.2021, בשל הסלמה במצב הביטחוני, תוך קביעת מועד דיון חדש תחתיו ליום 19.5.2021.
4. החלטה זו הומצאה לצדדים, כנתמך באישור בכתב (אסמכתה) המצוי בתיק המפקחת על רישום מקרקעין. כמצוין במפורש על גבי אישור זה, ביום 12.5.2021 בשעה 14:08 "יוספיוב אהרון מאשר" קבלת ההחלטה בדבר "דחיית מועד הדיון ממחר לתאריך ה-19.5.2021 בשעה 11:00".
5. ביום 6.6.2021 עתרו המבקשים בבקשה לביטול פסק הדין. כנטען בבקשה, הודעה בדבר דחיית מועד הדיון הקבוע ליום 13.5.2021 נמסרה למבקשים טלפונית, ביום 12.5.2021. עם זאת, כנטען, בשל היות המבקש 1 כבד שמיעה לא עלה בידו לשמוע מועד הדיון החדש. עוד כנטען, אף הודעת מסרון שנשלחה למבקשים למספר הטלפון הנייד שברשות המבקש 1 לא התקבלה בידו, לטענתו, בהעדר התאמת מכשיר טלפון זה לקבלת הודעות כאמור.
6. בהתאם להחלטתי מיום 13.6.2021, הגישה המשיבה תגובתה לבקשה. במסגרתה, עתרה לדחיית הבקשה בהדגישה כי המבקשים לא מסרו כל פרטי התקשרות אחרים עמם למעט מספר הטלפון הנייד שברשות המבקש 1, עת במתכוון ובאופן שיטתי מקשים ומכבידים המבקשים על יצירת קשר עמם. מכל מקום, אין חולק כי המבקשים ידעו על ההחלטה הנעתרת לבקשתם לדחיית מועד הדיון תוך קביעת מועד חדש כך כפי אישורים בכתב המצויים בתיק המפקחת על רישום מקרקעין. לפיכך, לא קמה כל עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. אשר לביטול פסק הדין בהתאם לשיקול הדעת המסור למפקחת על רישום מקרקעין, הרי שלא עלה בידי המבקשים להראות סיכויי הגנה כלשהם, בהינתן כי מדובר בסרבני תשלום אשר במשך שנים רבות מסרבים לשלם חלקם בהוצאות ההחזקה תוך שהם מהלכים אימים על חברי נציגות הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בהתאם להחלטה מיום 8.7.2021, נקבע דיון בבקשה ליום 19.7.2021. במסגרתו שמעתי באריכות טענות הצדדים תוך שהעדתי המבקש 1 על העובדות הנטענות בבקשה.

דיון והכרעה

8. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. אביא טעמי למסקנה זו.

9. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מסדירה סמכות בית המשפט - ובהתאמה, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), סמכות המפקח על רישום מקרקעין - להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור:

"131. ביטול החלטה לפי צד אחד

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין
שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים
ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט
לבטלה, בתנאים שייראה לו".

10. משהוראת תקנה זו זהה בנוסחה לרישא תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (התקנות הישנות), חלים העקרונות המנחים שנקבעו במרוצת השנים בהלכה הפסוקה בסוגיה זו. בהתאם לאלה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד יכול להיעשות באחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו של בית המשפט (ראו גם: רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, פורסם ב"נבו" (8.10.2015)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דחיית הטענה לביטול פסק הדין מחובת הצדק

11. בנסיבות דנן, טוענים המבקשים לפגם שנפל בהליך העיקרי, משלא ידעו דבר מועד הדיון החדש שנקבע לבירור התביעה, בשלו לא התייצבו לדיון. לאחר ששמעתי באריכות המבקש 1 בדיון שהתקיים לפניי, באתי לכלל מסקנה כי לא נפל פגם בעטיו יש להורות ביטול פסק הדין מחובת הצדק.
12. אין חולק כי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין שוחחה עם המבקש 1 טלפונית ביום 12.5.2021, וכלשון המבקשים בבקשתם דנן "הודיעה לי על דחיית הדיון".
13. מוקשית בעיניי טענת המבקשים כי דבר דחיית מועד הדיון נקלט על ידי המבקש 1 אך לא חלקה השני של הודעת מזכירות הלשכה בדבר מועד הדיון החדש. כל זאת, על רקע היעדרות לבקשת המבקשים-הם לדחיית מועד הדיון. המבקשים מסרו אך מספר הטלפון הנייד שברשות המבקש 1 ליצירת קשר עם, חרף הימצא מכשיר טלפון ברשות המבקשת 2 וברשות בני משפחה נוספים, ללמדנו השימוש הנעשה על ידי המבקש 1 במכשיר טלפון זה כפי ייעודו, מבלי שיש בדבר כדי להוות מגבלה וקושי. מכל מקום, אין חולק כי המבקש 1 השיב לשיחה שהתקיימה עמו ושוחח עם מזכירת לשכת המפקחת, תוך תיעוד מפורש בכתב ברישומי תיק המפקחת כי המשיב אישר דבר ההחלטה ותוכנה בדבר מועד הדיון החדש. לכך יש להוסיף התרשמותי הבלתי אמצעית מהמבקש 1 בדיון שהתקיים לפניי. המבקש 1 הוא שטען ונשא דברים מרבית הדיון, למעט התייחסות קצרה של בנו. התרשמתי כי המבקש 1 שומע ומבין מלוא הנאמר בדיון, לרבות בהשיבו בבהירות על מלוא שאלותיי במסגרת העדות. בנסיבות אלה, לא שוכנעתי כי המבקש 1 לא שמע את הודעת מזכירות הלשכה לעניין מועד הדיון החדש.
14. לפיכך, הנני להורות כי לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דחיית הטענה לביטול פסק הדין על פי שיקול דעת המפקח על רישום מקרקעין

15. אשר לביטול פסק הדין על פי שיקול דעת המסור בידי המפקח על רישום מקרקעין, נקבע בהלכה הפסוקה כי על בית המשפט לבחון שני עיקרים: האחד, הטעם למחדל בגינו לא התייצב בעל הדין לדיון, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". השני, סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. בתוך כך, ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני. עם זאת, הובהר כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת הנתבע במעמד צד אחד, אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 9 לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר, פסקה 6 לפסק דינו של כב' השופט א' גרוניס, פורסם ב"נבו" (6.4.2008); רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, פורסם ב"נבו" (10.8.2010); ע"א 2503/11 עיזבון המנוחה בועז בתיה ז"ל נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.12.2011); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.4.2015); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרוניקס בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין (5.11.2020)).

16. בהתייחס לסיכויי ההגנה של המבקשים, מושא ההליך העיקרי, מצאתי כי אלה קלושים. כפי שעמדתי על כך בפסק הדין וכעולה מטענות המבקשים בבקשה שלפניי, אין חולק כי המבקשים לא שילמו חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בתקופה שמחודש דצמבר 2013 ועד לחודש נובמבר 2020, החוב מושא כתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. אין בטענות המבקשים בכתב ההגנה ובבקשה שלפניי כדי לפטור המבקשים מהחובה המוטלת עליהם, בעלים של דירה בבית המשותף, לשלם חלקם בהוצאות ההחזקה כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל דירה בבית משותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף, האמונה על גביית התשלומים עבור הוצאות ההחזקה, לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו.

18. אין בטענת המבקשים, לפיה הם הוציאו במרוצת השנים הוצאות להחזקת הרכוש המשותף, כדי לפטרם מקיום החובה לשלם חלקם בהוצאות ההחזקה כפי דרישת נציגות הבית המשותף, כאמור. נציגות הבית המשותף היא האמונה על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לבצע עבודות הקשורות בהחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף על דעת עצמו, וממילא אינו זכאי, על דרך הכלל, להיפרע הוצאות בגין עבודות אלה מנציגות הבית המשותף. למותר לציין, כי המבקשים לא עתרו בתביעה נגד המשיבה לשיפויים בגין הוצאות שהוציאו לתיקון ליקויים ברכוש המשותף. מכל מקום, אין עומדת למבקשים זכות קיזוז מחלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף כפי חובתם מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין (ראו גם: תיק מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת 6/268/2018 נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 54 פתח תקווה נ' רצון, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם בנבו" (23.5.2019)).

19. אין אף בטענת המבקשים, לפיה לא הועמדו לעיונם דוחות כספיים בקשר עם ניהול קופת הבית המשותף, כדי לפטרם מקיום החובה לשלם חלקם בהוצאות החזקה כאמור. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל דירה. ככל שסבור בעל דירה כי נציגות בית משותף אינה מקיימת חובותיה, עליו לפעול בעניין זה אל מול המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. ככל שלא נענה על ידי מוסדות אלה, רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. ברם, אין באי קיום חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף כדי לפטור בעל דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחובתו-הוא לשלם מלוא חלקו בהוצאות ההחזקה (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

20. אין גם בטענת המבקשים בדיון שהתקיים לפניי, לפיה תנאי לתשלום חלקם בהוצאות ההחזקה הוא מתן פירוט כי הכספים הנגבים מבעלי הדירות משמשים להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, כדי לפטרם מקיום החובה לשלם חלקם בהוצאות אלה. כלשון המבקש 1 בדיון שהתקיים לפניי "לפני שאני משלם אני צריך לדעת מה עושים עם הכסף שלי. אני הולך לקנות ספר אני רוצה לראות, אם הספר מתאים לי אני משלם אם לא אז אני לא משלם" (פרוטוקול דיון מיום 19.7.2021, עמוד 5 שורות 13-14). גביית כספים מבעלי דירות בבית המשותף בגין חלקם בהוצאות ההחזקה נעשית מראש, טרם ביצוע העבודות הדרושות להחזקת הרכוש המשותף ולניהולו. לפיכך, אין בסיס לטענה כי על בעלים של דירה לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה אך בהתאם לגובה ההוצאה כפי שהוצאה בפועל על ידי נציגות הבית המשותף. בדרך פעולה זו שטוענים לה המבקשים יש כדי לערער מוסדות הבית המשותף וגדרי סמכויותיהם כפי שציוונו המחוקק, להבטיח תקינות פעילות הבית המשותף על הרכוש המשותף הבנוי בו ומתקניו.

21. אשר לטענת המבקשים לפיה לא קיימת נציגות לבית המשותף, הנני לדחותה, משלא הובא על ידי המבקשים כל תימוכין לביסוסה. כתב התביעה הוגש על ידי נציגות הבית המשותף, אשר חברה הוא מר ציון דהאן, בעלים של דירה בבית המשותף. המבקשים לא טענו לכל נציגות אחרת מכהנת בבית המשותף, ואין בידי לקבל טענתם הלאקונית לפיה הבית המשותף מתנהל משך שנים רבות ללא נציגות. כנטען על ידי המשיבה, למעט המבקשים ובעלים של דירה נוספת בבית המשותף, כל בעלי הדירות האחרים בבית המשותף משלמים חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף באופן מלא, במועד וכסדרו.

22. למעלה מן הצורך, ככל שסבור בעל דירה בבית משותף כי נבצר ממנו לקיים החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין בשל העדר נציגות מכהנת או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתפקדת, עליו לפעול בעניין אל מול בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות תוך כינוס אסיפה כללית האמונה על בחירת נציגות לבית המשותף. ככל שלא עולה בידו לכנס אסיפה כללית, עליו להגיש בקשה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין למינוי נציגות לבית המשותף, בהתאם להוראת סעיף 67 לחוק המקרקעין. אין לקבל מצב דברים שבו בעל דירה בבית משותף אינו מכיר בנציגות מכהנת, אינו משלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף כפי החובה הרובצת לפתחו - בנסיבות דנן משך שנים רבות - ובה בעת לא נוקט בכל דרך פעולה למינוי נציגות כמתחייב על פי דין.

23. אוסיף גם זאת. חרף טענה זו של המבקשים, בין יתר טענותיהם, להעדר נציגות מכהנת בבית המשותף בעטיה נמנעו מתשלום חלקם בהוצאות החזקה הרכוש המשותף, התבהר בשלהי דברי המבקש 1 בדיון שהתקיים לפניי, כי הטעם לאי התשלום הוא למעשה העדר השתתפות בעלי הדירות האחרים בבית המשותף בהוצאות שנדרש להן המבקש 1 במסגרת תביעה שהגיש נגד פולש בבית המשותף. כלשונו "זה תמורת זה, לא שילמו לי את הכסף בעבור התביעה ולכן אני לא משלם" (פרוטוקול דיון מיום 19.7.2021, עמוד 5 שורה 40). אלא שכאמור לעיל, אין בטעם זה כדי לפטור המבקשים מקיום החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, בהיותה חובה עצמאית ונפרדת שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל דירה בבית המשותף ושאינה בת קיזוז.

24. בנסיבות אלה, באתי לכלל מסקנה כי סיכויי ההגנה של המבקשים ביחס לסעד הכספי קלושים.

25. אשר לסעד למתן צו עשה המורה למבקשים לפנות רכבים שבחזקתם העומדים דרך קבע (ללא תזוזה) בשטח חניה המהווה רכוש משותף בבית המשותף, אין חולק, כפי שהתבהר בדיון שהתקיים לפניי, כי המבקשים אכן מעמידים כלי רכב שבחזקתם בשטח חניה המהווה רכוש משותף, דרך קבע (ללא תזוזה). לטענת המבקש 1 בדיון שהתקיים לפניי, בשל צווי עיקול המוטלים על רכבים אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. כפי ששניתי בפסק הדין, העמדת כלי רכב בשטח חניה המהווה רכוש משותף בבית משותף שלא בהתאם לייעוד של שטח זה לשמש חניית כלי רכב על פי ייעודם (מטרות תחבורה), אלא לטובת אחסון חפצים וציוד, אינה בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. אבאר:

27. בהתאם להלכה הפסוקה, שימוש סביר ברכוש המשותף יהא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו "עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983)). שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף וייעודו (כדוגמת: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מכתיבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648-647 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017); מ' דויטש קניין, כך א', תשנ"ז-1997, 705-707).

28. העמדת כלי רכב בשטח חניה המהווה רכוש משותף בבית משותף דרך קבע (ללא תזווה), לרבות לטובת אחסון ציוד ומיטלטלין, אינו תואם הייעוד של שטח זה בבית המשותף לאפשר חניה של כלי רכב על פי ייעודם - למטרות תחבורה. שימוש כאמור אף עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף השוללת זכות השימוש בחלק זה בבית המשותף משאר בעלי הדירות. לפיכך, אין לראותו בגדר שימוש רגיל וסביר (ראו גם: ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין, פסקה 32 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (25.12.2012); ע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/882/2020
מס' בקשה: 5/783/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 2307/99 מכלוף נ' חג'ג', פורסם ב"נבו" (10.6.2001); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 488-490). בנסיבות אלה, משלא נטען על ידי המבקשים כי התקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף המתירה למבקשים שימוש זה - העמדת כלי רכב שבחזקתם בשטח החניה בבית המשותף דרך קבע (ללא תזוזה) - אין המבקשים רשאים לעשות כן.
29. לאור האמור לעיל, סבורני כי אף בסעד למתן צו עשה קלושים סיכויי ההגנה של המבקשים.
30. לפיכך, נחה דעתי כי אין להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור בידי.

סוף דבר

31. דין הבקשה לביטול פסק הדין להידחות.
32. המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות משפט בגין בקשה זו בסך של 750 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, י"ח אב תשפ"א, 27 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו